

CCTV 운용 · 관리요령

1. 목 적

- CCTV 운용 · 관리에 대한 요령을 정하여 피조사자의 인권을 보호하고 증거확보의 적법성 및 종자산업법 위반사범 수사의 투명성 · 공정성을 확보하기 위함

2. 설치 · 운영

가. CCTV 시설 설치는 피조사자의 인권보호를 위하여 가능하면 사무공간과 분리된 조사실에 설치하고 모니터는 (지)원장실에 설치한다.

나. (지)원장은 운용 · 관리 책임자를 지정한다.

다. CCTV를 설치한 경우 다음 사항을 기재한 안내판을 CCTV가 설치된 장소에 설치하여야 한다

- (1) 설치목적 : 피조사자의 인권보호와 증거 및 수사의 투명성 · 공정성 확보
- (2) 촬영범위 및 시간 : 조사과정의 시작부터 종료 시 까지
- (3) 관리책임자 및 연락처 : (지)원장, 000-0000-0000

* 안내판의 크기는 가로 30cm X 세로 20cm로 하되 조정가능

3. 녹화 대상

가. 녹화대상은 다음에 해당하는 피의자 또는 참고인을 대상으로 필요한 경우 그 조사과정을 녹화한다.

- (1) 구속피의자, 구속영장 신청예정 피의자
- (2) 긴급체포 피의자, 현행범 체포 피의자
- (3) 여성 피의자
- (4) 야간(일몰 후)에 조사하는 피의자
- (5) 공소 제기상 녹화할 필요성이 있는 경우 등

나. 조사과정을 녹화하는 경우 해당 조사의 시작부터 조서에 기명날인 또는 서명을 마치는 시점까지 전 과정을 녹화하여야 한다. 다만, 조서정리에 장시간을 요하는 경우 그 정리과정은 녹화하지 아니할 수 있다.

다. 조사자는 가목의 녹화 대상이 결정된 경우 (지)원장에게 보고한다.

4. 녹화의 고지

가. 피의자에 대한 조사과정을 녹화하는 경우 피의자에게 다음의 사항을

고지하여야 한다.

- (1) 조사자 및 참여자의 성명 과 직책
 - (2) 녹화사실 및 장소, 시작시각 및 종료시각
 - (3) 「형사소송법」 제244조의3에 따른 진술거부권 등
 - (4) 조사를 중단·재개하는 경우 중단이유와 중단시각, 중단 후 재개하는 시각
- 나. 참고인에 대한 조사과정을 녹화하는 경우 서면으로 녹화에 대한 동의 여부를 확인하고, 가목 (1), (2), (4)호의 사항을 고지하여야 한다.

5. 녹화 및 모니터링

- 가. 조사자는 녹화를 함에 있어 가능한 한 조사실 전체가 확인가능 하도록 하고, 얼굴 등이 식별가능 하도록 하여야 한다.
- 나. 특별사법경찰관은 피의자에 대한 조사과정을 녹화하는 경우 특별사법경찰관리를 참여하게 하여야 하며, 이 참여자는 반드시 조사실에 동석하여야 한다.
- 다. (지)원장은 필요 시 피조사자의 인권보호 촬영상황을 모니터링 하고 조사상황을 지휘할 수 있다.

6. 비밀 및 자료제출

- 가. 녹화된 내용을 변조하거나 업무 이외에 활용할 목적으로 무단 공개, 복사, 열람, 유출하여서는 아니된다.
- 나. 조사자, (지)원장은 조사 시 취득한 내용을 외부에 공개하여서는 아니된다.
- 다. 검사, 판사의 제출요구 또는 증거확보용으로 필요하다고 판단될 경우 기관장의 사전승인을 받고 제출하여야 한다.

7. 녹화물의 보관 및 폐기

- 가. 조사자는 녹화된 저장매체에 사건번호, 피의자명, 사건명을 기록하여 부착하고 관리대장에 기재하여 보관한다.

[저장매체 기재사항]

일련번호	
사건번호	
피의자명	
사 건 명	“ [품종명] 종자산업법 위반 등”으로 기재

[저장매체 관리대장]

일련번호	사건번호	녹화일자	피의자명	사건명	폐기일자	비고 (폐기자명)

나. 녹화된 저장매체는 법원의 판결이 확정된 경우에 삭제 또는 폐기한다.

8. CCTV 관리

- CCTV 운용·관리자는 수시로 이상유무를 점검하여 정상적인 작동상태를 유지하여야 한다.

9. 기 타

- 본 요령에서 규정하지 않은 사항은 「형사소송법」 및 「수사준칙」의 규정에 따른다.